PUTUSAN

Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: **Al Rahman Als Andri;**
Tempat Lahir	: Medan;
Umur / Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 7 Januari 1990;
Jenis Kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Sekata Gg.Ikhlas No.24 D Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan pertama Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Halman Simanulang,S.H., Dkk, Advokat-Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl.Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No.4, Kel.Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 745/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 13 Juni 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Al Rahman Als Andri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Al Rahman Als Andri berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

   Dirampas Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulang perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan kuasanya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Al Rahman als Andi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Sekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau untuk menyerahkan narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan,pada saat itu saksi Ramot RU Simangunsong, saksi Robert A Saragih dan saksi Viet Chandra V. Pardede (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu di Kopmlek UKA Martubung di JalanSekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, sering dijadikan tempat transaksi dan peredarannarkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dan melihat seorang laki laki dengan ciri ciri yang disebutkan, sehingga para saksi Polisi melakukan penyamaran dengan cara berpura pura membeli dengan mengatakan “Mau Belanja” kemudian terdakwa bertanya “ Mau beli Berapa” saksi Polisi mengatakan “Paket Rp.80.000,-“ sambil saksi Polisi menyerahkan uang Rp.100.000,- dan terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi mengambil pesanan sabu sabu tersebut,dan pada saat terdakwa kembali dan hendak menyerahkan narkotika jenis sabu sabu tersebut, para saksi Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, sehingga ditemukan uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 bungkus plastik klip yang berisi narkotika yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor B/2264/III/RES.4.2/2023 dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram,sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Ijul (DPO) alamat jalan Sekata gg Ikhlas Medan Barat,pada hari Jumat tanggal10 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib. Sebanyak 1(satu) klip seharga Rp.80.000,- dan keuntungan Rp.10.000,- per 1 (satu) klipnya Dan Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1696/NNF/2023 tanggal 27 maret 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan,Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram milik terdakwa AL Rahman als Andi adalah benar Positif Metamfetamina Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorUrut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Al Rahman als Andi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di Jalan Sekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini,"tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wibdi Jalan Sekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan,pada saat itu saksi Ramot RU Simangunsong, saksi Robert A Saragih dan saksiViet Chandra V. Pardede (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu di Kopmlek UKA Martubung di JalanSekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, sering dijadikan tempat transaksi dan peredaran narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dan melihat seorang laki laki dengan ciri ciri yang disebutkan, sehingga para saksi Polisi melakukan penyamaran dengan cara berpura pura membeli dengan mengatakan "Mau Belanja" kemudian terdakwa bertanya " Mau beli Berapa" saksi Polisi mengatakan "Paket Rp.80.000,-" sambil saksi Polisi menyerahkan uang Rp.100.000,- dan terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi mengambil pesanan sabu sabu tersebut, dan pada saat terdakwa kembali dan hendak menyerahkan narkotika jenis sabu sabu tersebut, para saksi Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, sehingga ditemukan uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 bungkus plastik klip yang berisi narkotika yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor B/2264/III/RES.4.2/2023 dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram,sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;

- Karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan,dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabushabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- Dan Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1696/NNF/2023 tanggal 27 maret 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh pemeriksa1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan,Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram milik terdakwa AL Rahman als Andi adalah benar Positif Metamfetamina Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorUrut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Ramot R.U. Simangunsong, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Komplek UKA Jalan Sekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di alamat tersebut dan langsung melakukan introgasi.
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penyamaran dengan cara berpura pura membeli dengan mengatakan “Mau Belanja” kemudian terdakwa bertanya “Mau beli Berapa” saya dan reka saya mengatakan “Paket Rp.80.000,-“ sambil saksi Polisi menyerahkan uang Rp.100.000,- dan terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi mengambil pesanan sabu sabu tersebut dan pada saat terdakwa kembali dan hendak menyerahkan narkotika jenis sabu sabu tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.

   Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Robert A Saragih, bahwa saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dipersidangan berhubung karena sedang melaksanakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tugas maka keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Komplek UKA Jalan Sekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di alamat tersebut dan langsung melakukan introgasi.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penyamaran dengan cara berpura pura membeli dengan mengatakan “Mau Belanja” kemudian terdakwa bertanya “Mau beli Berapa” saya dan reka saya mengatakan “Paket Rp.80.000,-“ sambil saksi Polisi menyerahkan uang Rp.100.000,- dan terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi mengambil pesanan sabu sabu tersebut dan pada saat terdakwa kembali dan hendak menyerahkan narkotika jenis sabu sabu tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Komplek UKA Jalan Sekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak melakukan transaksi jual beli narkotika.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap disitan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 bungkus plastik klip yang berisi narkotika yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh dengan cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Ijul (DPO) di jalan Sekata gg Ikhlas Medan Barat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat belas) gram, Uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan,pada saat itu saksi Ramot RU Simangunsong, saksi Robert A Saragih dan saksi Viet Chandra V. Pardede (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu di Kopmlek UKA Martubung di JalanSekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, sering dijadikan tempat transaksi dan peredarannarkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dan melihat seorang laki laki dengan ciri ciri yang disebutkan, sehingga para saksi Polisi melakukan penyamaran dengan cara berpura pura membeli dengan mengatakan “Mau Belanja” kemudian terdakwa bertanya “Mau beli Berapa” saksi Polisi mengatakan “Paket Rp.80.000,-“ sambil saksi Polisi menyerahkan uang Rp.100.000,- dan terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi mengambil pesanan sabu sabu tersebut,dan pada saat terdakwa kembali dan hendak menyerahkan narkotika jenis sabu sabu tersebut, para saksi Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, sehingga ditemukan uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 bungkus plastik klip yang berisi narkotika dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram,sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut dan Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Ijul (DPO) alamat jalan Sekata gg Ikhlas Medan Barat,pada hari Jumat tanggal10 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib. Sebanyak 1(satu) klip seharga Rp.80.000,- dan keuntungan Rp.10.000,- per 1 (satu) klipnya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagiamana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan tehadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I ;

Ad.1. Mengenai Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa Al Rahman Als Andri dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi

Ad.2. Mengenai Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang, dimana berdasarkan fakta fakta dipersidangan dari keterangan saksi saksi, terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, Uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) benar milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengenai Unsur Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan,pada saat itu saksi Ramot RU Simangunsong, saksi Robert A Saragih dan saksi Viet Chandra V. Pardede (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu di Kopmlek UKA Martubung di JalanSekata Gg.Ikhlas kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, sering dijadikan tempat transaksi dan peredarannarkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dan melihat seorang laki laki dengan ciri ciri yang disebutkan, sehingga para saksi Polisi melakukan penyamaran dengan cara berpura pura membeli dengan mengatakan “Mau Belanja” kemudian terdakwa bertanya “ Mau beli Berapa” saksi Polisi mengatakan “Paket Rp.80.000,-“ sambil saksi Polisi menyerahkan uang Rp.100.000,- dan terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi mengambil pesanan sabu sabu tersebut,dan pada saat terdakwa kembali dan hendak menyerahkan narkotika jenis sabu sabu tersebut, para saksi Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, sehingga ditemukan uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 bungkus plastik klip yang berisi narkotika dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram,sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut dan Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Ijul (DPO) alamat jalan Sekata gg Ikhlas Medan Barat,pada hari Jumat tanggal10 Maret 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 21.30 wib. Sebanyak 1(satu) klip seharga Rp.80.000,- dan keuntungan Rp.10.000,- per 1 (satu) klipnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Al Rahman Als Andri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“ sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 40 (empat) puluh bungkus narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat bersih 63 gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Fauzul Hamdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara teleconference dan Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Lucas Sahabat Duha, S.H.M.H.	Fauzul Hamdi, S.H.,M.H.
Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aryandi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)